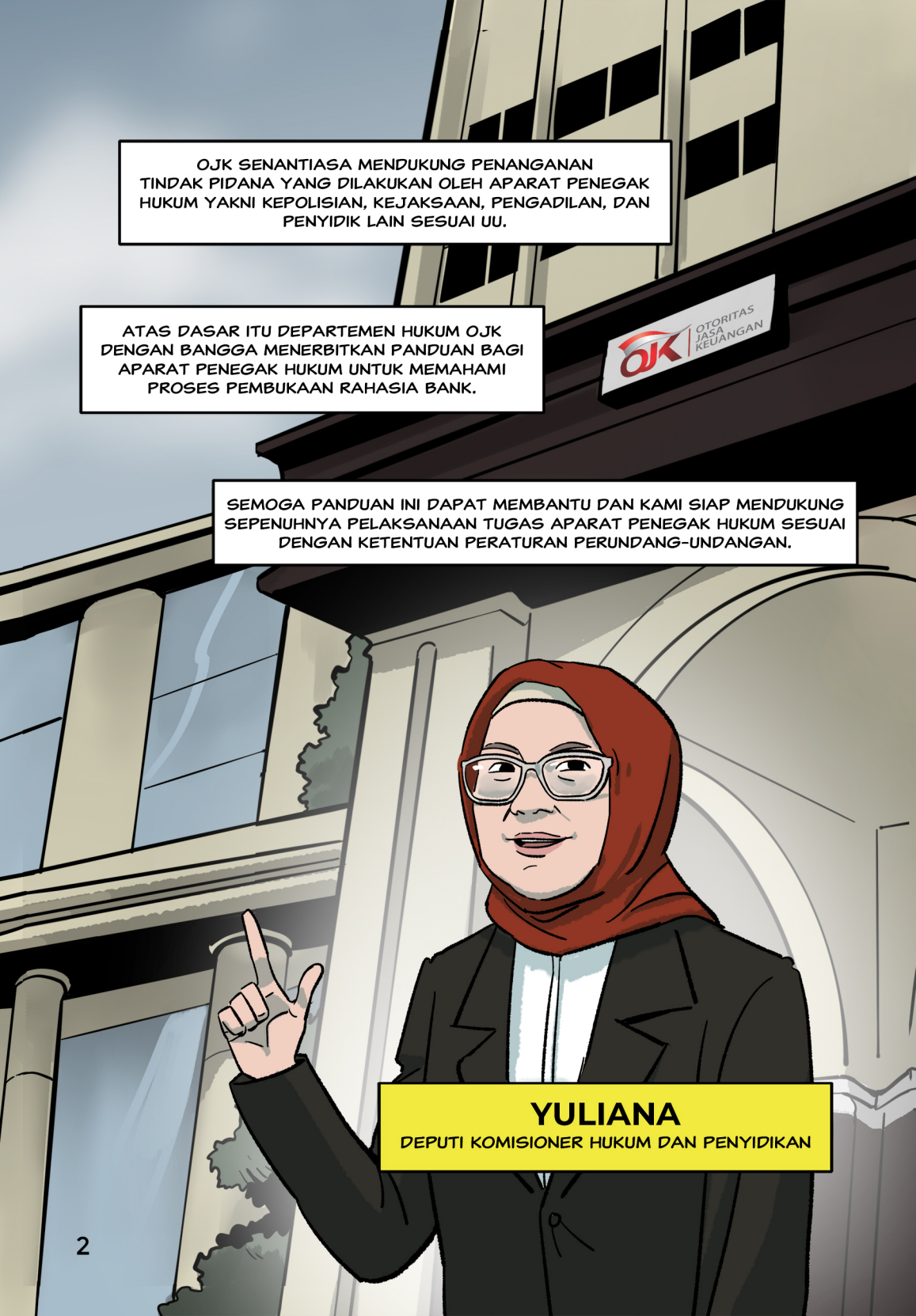
OTORITAS JASA KEUANGAN

RAHASIA BANK

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

RAHASIA BANK

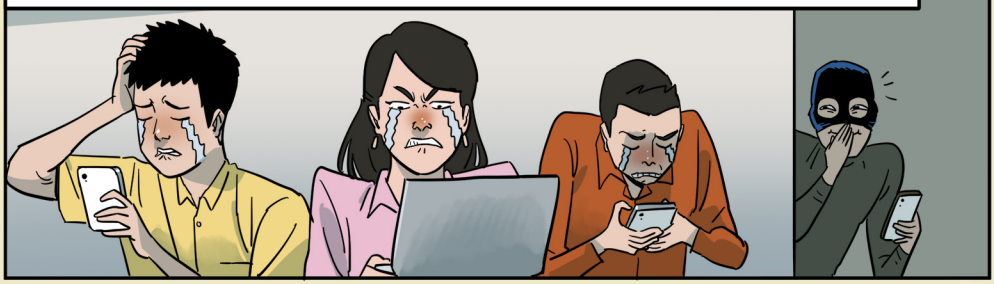

OJK SENANTIASA MENDUKUNG PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM YAKNI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN, DAN PENYIDIK LAIN SESUAI UU.
ATAS DASAR ITU DEPARTEMEN HUKUM OJK DENGAN BANGGA MENERBITKAN PANDUAN BAGI APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MEMAHAMI PROSES PEMBUKAAN RAHASIA BANK.
OJK
OTORITAS JASA KEUANGAN
SEMOGA PANDUAN INI DAPAT MEMBANTU DAN KAMI SIAP MENDUKUNG SEPENUHNYA PELAKSANAAN TUGAS APARAT PENEGAK HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
YULIANA
DEPUTI KOMISIONER HUKUM DAN PENYIDIKAN

SESUAI UU PERBANKAN DAN UU PERBANKAN SYARIAH PASKA UU P2SK, OJK BERWENANG MEMBERIKAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM YAITU POLISI, JAKSA, HAKIM, DAN PENYIDIK LAIN SESUAI UU.

PADA SUATU HARI TERDAPAT 4 (EMPAT) KASUS TERPISAH YANG DITANGANI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN, DAN KPK*.

*) KPK MERUPAKAN SALAH SATU PENYIDIK LAIN YANG DIBERI WEWENANG SESUAI UNDANG- UNDANG UNTUK MEMPEROLEH RAHASIA BANK.

POLRES KEPULAUAN SERIBU SEDANG MENANGANI KASUS PENIPUAN TRANSAKSI BELANJA ONLINE DI MARKETPLACE YANG MERUGIKAN BANYAK ORANG YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA WIRA.



SEMENTARA ITU DI TEMPAT LAIN, KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI JAWA BARAT SEDANG MENANGANI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI OLEH TERSANGKA ATAS NAMA ARMAN. TERSANGKA MENTRANSFER SEJUMLAH UANG KE REKENING PEGAWAI NEGERI SERTA MELAKUKAN PENCAIRAN DEPOSITO ATAS NAMA TERSANGKA PADA BANK "A" DI JAKARTA.

DI TEMPAT LAIN YAITU DI PENGADILAN NEGERI TERNATE, SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN ATAS KASUS PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN DENGAN TERDAKWA FRANS TAHALELE SELAKU DIREKTUR UTAMA PT SINAR KARYA JASA ATAU PT SKJ.

KOMISARIS PT SKJ SELAKU SAKSI MENERANGKAN BAHWA MASIH ADA HASIL KEJAHATAN YANG MENGGUNAKAN REKENING PT SKJ PADA BANK "A" YANG BELUM TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

KPK: SEDANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP ADRIAN YANG MERUPAKAN PIHAK YANG DIDUGA MENERIMA ALIRAN DANA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA TERSANGKA REZA.

UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN REKENING PADA BANK "A" DI JAKARTA, MASING-MASING INSTANSI MENUGASKAN PEGAWAINYA. POLISI YAITU FRANSISCA DARI KEPULAUAN SERIBU, JAKSA YAITU WATI DARI BANDUNG, PANITERA PENGADILAN YAITU GILBERTO DARI TERNATE, DAN KPK YAITU AHSAN DARI JAKARTA.

SESAMPAINYA DI JAKARTA, KEEMPAT PERWAKILAN TERSEBUT BERTEMU SECARA BERSAMAAN DI DEPAN GEDUNG BANK "A."

KEEMPAT PERWAKILAN MENUNJUKKAN SURAT TUGAS UNTUK MEMINTA KETERANGAN MENGENAI REKENING TERSANGKA DAN PIHAK TERKAIT TERSANGKA PADA BANK "A", NAMUN...

JAWABAN PETUGAS BANK "A"....

KEEMPAT PERWAKILAN TERSEBUT SEKETIKA WAJAHNYA BERUBAH KECEWA.

MEREKA AKHIRNYA KELUAR DARI BANK "A" DENGAN WAJAH LESU.

BESOKNYA, FRANSISCA MENGHADAP ATASAN UNTUK MEMINTA ARAHAN...

SORE,
SAYA WATI DARI KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI JAWA BARAT, MAU BERTANYA TENTANG RAHASIA BANK.
E-EH... BAIK, BU WATI, ADA YANG BISA SAYA-
KRING! KRING!
SORE, SAYA GILBERTO DARI PENGADILAN NEGERI TERNATE, MAU BERTANYA TENTANG RAHASIA BANK.
WAH, SEMUA BERTANYA RAHASIA BANK. KIRA-KIRA ADA PERMASALAHAN APA, NIH?
SAYA AHSAN DARI KPK, MAU BERTANYA TERKAIT RAHASIA BANK.
GIMANA SIH, CARA BUKA RAHASIA BANK?!
ADUH!

PIHAK TERAFILIASI TERDIRI DARI:

- KOMISARIS ATAU YANG SETARA, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI ATAU YANG SETARA ATAU KUASANYA, PEJABAT, ATAU KARYAWAN BANK.
- PIHAK YANG MEMBERIKAN JASA KEPADA BANK.
- PIHAK YANG MENGENDALIKAN ATAU DIKENDALIKAN BANK, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG.
- PIHAK YANG MENURUT PENILAIAN OJK TURUT SERTA MEMENGARUHI PENGELOLAAN BANK, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG.

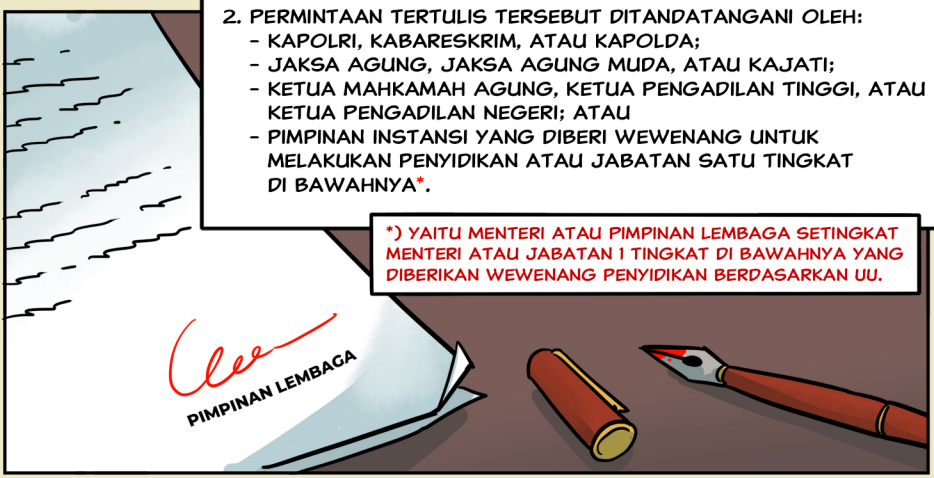
*) BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, UNIT USAHA SYARIAH, BPR DAN BPR SYARIAH.

UNTUK MEMBUKA RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA, PERLU MEMPEROLEH IZIN DARI OJK DENGAN PERSYARATAN:

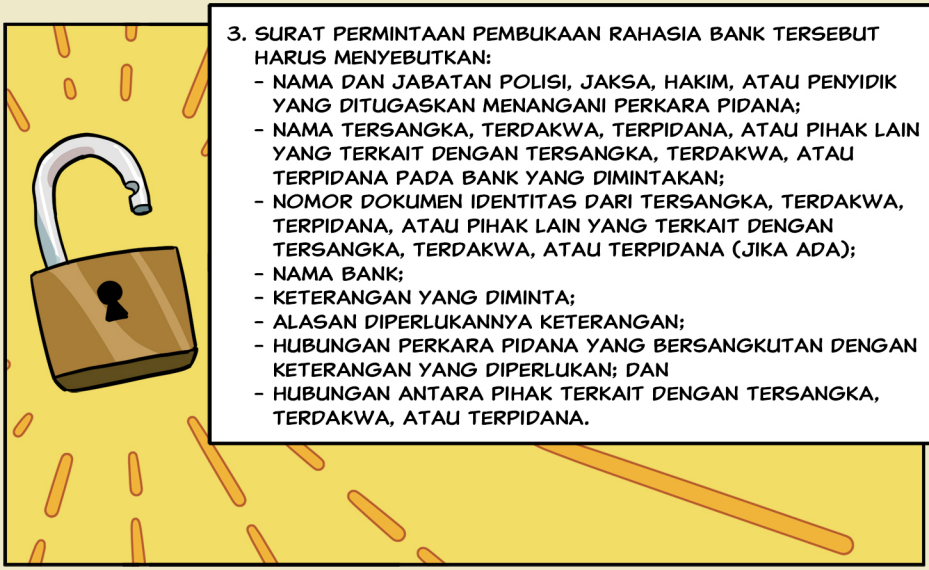
1. SURAT DITUJUKAN KEPADA KETUA DEWAN KOMISIONER.

2. PERMINTAAN TERTULIS TERSEBUT DITANDATANGANI OLEH:
   - KAPOLRI, KABARESKRIM, ATAU KAPOLDA;
   - JAKSA AGUNG, JAKSA AGUNG MUDA, ATAU KAJATI;
   - KETUA MAHKAMAH AGUNG, KETUA PENGADILAN TINGGI, ATAU KETUA PENGADILAN NEGERI; ATAU
   - PIMPINAN INSTANSI YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN ATAU JABATAN SATU TINGKAT DI BAWAHNYA*.

*) YAITU MENTERI ATAU PIMPINAN LEMBAGA SETINGKAT MENTERI ATAU JABATAN 1 TINGKAT DI BAWAHNYA YANG DIBERIKAN WEWENANG PENYIDIKAN BERDASARKAN UU.



3. SURAT PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK TERSEBUT HARUS MENYEBUTKAN:
   - NAMA DAN JABATAN POLISI, JAKSA, HAKIM, ATAU PENYIDIK YANG DITUGASKAN MENANGANI PERKARA PIDANA;
   - NAMA TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA, ATAU PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN TERSANGKA, TERDAKWA, ATAU TERPIDANA PADA BANK YANG DIMINTAKAN;
   - NOMOR DOKUMEN IDENTITAS DARI TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA, ATAU PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN TERSANGKA, TERDAKWA, ATAU TERPIDANA (JIKA ADA);
   - NAMA BANK;
   - KETERANGAN YANG DIMINTA;
   - ALASAN DIPERLUKANNYA KETERANGAN;
   - HUBUNGAN PERKARA PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN; DAN
   - HUBUNGAN ANTARA PIHAK TERKAIT DENGAN TERSANGKA, TERDAKWA, ATAU TERPIDANA.



LANGKAH LAIN YANG BISA DITEMPUH YAITU MEMINTA LANGSUNG KEPADA BANK DENGAN KUASA TERTULIS DARI PEMILIK REKENING BANK.
ATAU DENGAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA BANK SECARA LANGSUNG UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SESUAI UU 8/2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
NAH, BEGITU BAPAK IBU. ADA YANG INGIN BERTANYA?
SAYA!!!

BAIK, SATU-SATU YA, DIMULAI DARI IBU FRANSISCA DULU.
BERARTI PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK HARUS REKENING MILIK TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA ATAU PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN TERSANGKA, TERDAKWA ATAU TERPIDANA, YAH?
YAK, SERATUS BUAT IBU!
NAH, KASUS SAYA INI BELUM ADA TERSANGKANYA KARENA MASIH PENYELIDIKAN, DAN MEMBUTUHKAN RAHASIA BANK UNTUK DAPAT MENGETAHUI TERSANGKANYA. BAGAIMANA PAK?
UNTUK SEMENTARA JIKA BELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA...
...MAKA DAPAT DILAKUKAN PEMBLOKIRAN TERLEBIH DAHULU SESUAI DENGAN KEWENANGAN PENYIDIK TANPA MELALUI OJK. NAMUN, PEMBLOKIRAN HANYA AKAN MEMBLOKIR REKENING AGAR DANANYA TIDAK KELUAR. BANK TIDAK DAPAT MENGINFORMASIKAN JUMLAH SALDO REKENING YANG BERSANGKUTAN.
NAH, KALAU KAMI SUDAH MENETAPKAN TERSANGKA, TERUS KAMI LANGSUNG SAMPAIKAN PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK, KIRA-KIRA BERAPA LAMA IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DIPEROLEH?

KALAU SEMUA PERSYARATAN DIPENUHI, IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DAPAT DIPEROLEH PALING LAMA 7 HARI KERJA SETELAH PERMINTAAN DITERIMA SECARA LENGKAP OLEH OJK. NAH KHUSUS UNTUK KORUPSI, KARENA SIFATNYA EXTRAORDINARY CRIME, PALING LAMA 3 HARI KERJA SEJAK PERMINTAAN DITERIMA SECARA LENGKAP OLEH OJK.
WAH, KASUS KAMI TERKAIT DENGAN KORUPSI, NIH. BERARTI BISA LAH YA DIPROSES CEPAT. HEHEHEHE.
SUPAYA CEPAT, APAKAH SURAT DAPAT DITANDATANGANI OLEH KEPALA KEJAKSAAN NEGERI?
TIDAK BISA, BU. SESUAI UU PERBANKAN DAN UU PERBANKAN SYARIAH PASKA UU P2SK, PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK MINIMAL HARUS DITANDATANGANI OLEH KAPOLDA, KAJATI, KETUA PN, ATAU PIMPINAN INSTANSI YANG DIBERI KEWENANGAN MENYIDIK ATAU JABATAN SATU TINGKAT DI BAWAHNYA.
SEBENTAR, PAK. KALAU YANG DIMINTAKAN REKENING PERUSAHAAN BAGAIMANA, PAK?

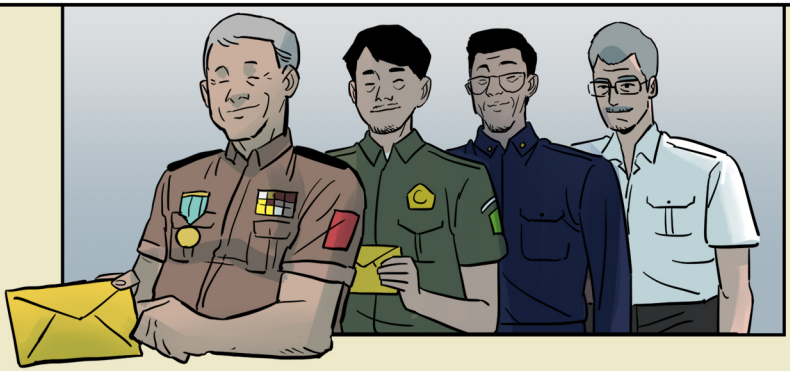
BISA SAJA, SEPANJANG KORPORASI TERSEBUT MERUPAKAN TERSANGKA, TERDAKWA, ATAU TERPIDANA ATAU MERUPAKAN PIHAK YANG MEMILIKI KETERKAITAN DENGAN TERSANGKA, TERDAKWA, ATAU TERPIDANA, MAKA INFORMASI TERKAIT REKENING PERUSAHAAN RELEVAN UNTUK DIMINTA.
UNTUK KASUS KORUPSI YANG DITANGANI KPK, APAKAH PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK TETAP DIPERLUKAN?
UNTUK PEMBUKAAN RAHASIA BANK TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM RANGKA PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KPK DAPAT DIMINTAKAN LANGSUNG KEPADA BANK TANPA MELALUI IZIN OJK SESUAI KEWENANGAN. NAMUN UNTUK PERMINTAAN RAHASIA BANK PIHAK YANG TERKAIT DENGAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM RANGKA PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KPK, DILAKUKAN DENGAN MEKANISME PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK MELALUI OJK.
ADA LAGI YANG MAU DITANYAKAN? JIKA KURANG LENGKAP, BISA MENGHUBUNGI KAMI KEMBALI KE OJK DENGAN EXT.
5491
5491

PENJELASAN YANG LUAR BIASA! KAMI TERCERAHKAN!
BAIK, KAMI SENANG KALAU BAPAK IBU PAHAM. TERIMA KASIH BANYAK.
KLEK
SUDAH, BUD? JADI LARI, KAN?
AYO
KEEMPAT PERWAKILAN PUN MENCERITAKAN INFORMASI YANG MEREKA DAPATKAN KEPADA PARA PIMPINAN MEREKA.

KEEMPAT INSTANSI AKHIRNYA MEMBUAT SURAT PERMINTAAN IZIN MEMBUKA RAHASIA BANK SESUAI DENGAN KETERANGAN YANG DIBUTUHKAN.

SURAT-SURAT TERSEBUT KEMUDIAN DITANDATANGANI OLEH KAPOLDA METRO JAYA, KAJATI JAWA BARAT, KETUA PN TERNATE, DAN DEPUTI BIDANG KPK YANG MEMILIKI KEWENANGAN PENYIDIKAN.

SURAT PERMINTAAN IZIN MEMBUKA RAHASIA BANK YANG TELAH DITANDATANGANI PIMPINAN MASING-MASING PENYIDIK DAN MEMENUHI PERSYARATAN, DIKIRIMKAN KEPADA OJK UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT.



BEBERAPA HARI KEMUDIAN, SURAT IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DEPUTI KOMISIONER HUKUM DAN PENYIDIKAN OJK DITERIMA OLEH PARA PENYIDIK.

DI JAKARTA, FRANSISCA, WATI, GILBERTO, DAN AHSAN BERTEMU DI DEPAN BANK A DENGAN MEMBAWA SURAT IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DARI OJK. DENGAN PENUH PERCAYA DIRI MEREKA MELANGKAHKAN KAKI MENUJU PETUGAS BANK YANG BERSANGKUTAN.

DAN BEGITU SAMPAI DI DALAM, PETUGAS BANK "A" SEGERA MENJAWAB DENGAN MANTAP...

FRANSISCA, WATI, GILBERTO, DAN AHSAN AKHIRNYA MENDAPATKAN KETERANGAN YANG DIBUTUHKAN.

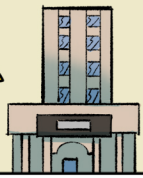
BANK "A" KEMUDIAN MEMBERIKAN INFORMASI REKENING YANG DIMINTAKAN OLEH MASING-MASING PENYIDIK.

KASUS KEMUDIAN BERUJUNG PADA PEMIDANAAN WIRA, ARMAN, FRANS TAHALELE, DAN REZA.
DUH, PINDAH KERJAAN, DEH!
HUAAAA!!!
GIMANA BISA JOGING KALO DI SINI? HIKS.
KELUARKAN SAYA!!!

RESUME ALUR PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA

PROSES PEMBUATAN SURAT PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK YANG MEMENUHI PASAL 42 UU PERBANKAN ATAU PASAL 43 UU PERBANKAN SYARIAH PASKA UU P2SK DAN PASAL 7 AYAT (4) DAN PASAL 10 POJK RAHASIA BANK.

PERMINTAAN TERTULIS TERSEBUT DITANDATANGANI OLEH:
- KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU KEPALA KEPOLISIAN DAERAH;
- JAKSA AGUNG, JAKSA AGUNG MUDA, ATAU KEPALA KEJAKSAAN TINGGI;
- KETUA MAHKAMAH AGUNG, KETUA PENGADILAN TINGGI, ATAU KETUA PENGADILAN NEGERI; ATAU
- PIMPINAN INSTANSI YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN ATAU JABATAN SATU TINGKAT DI BAWAHNYA.



PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK KEPADA KETUA DEWAN KOMISIONER OJK.

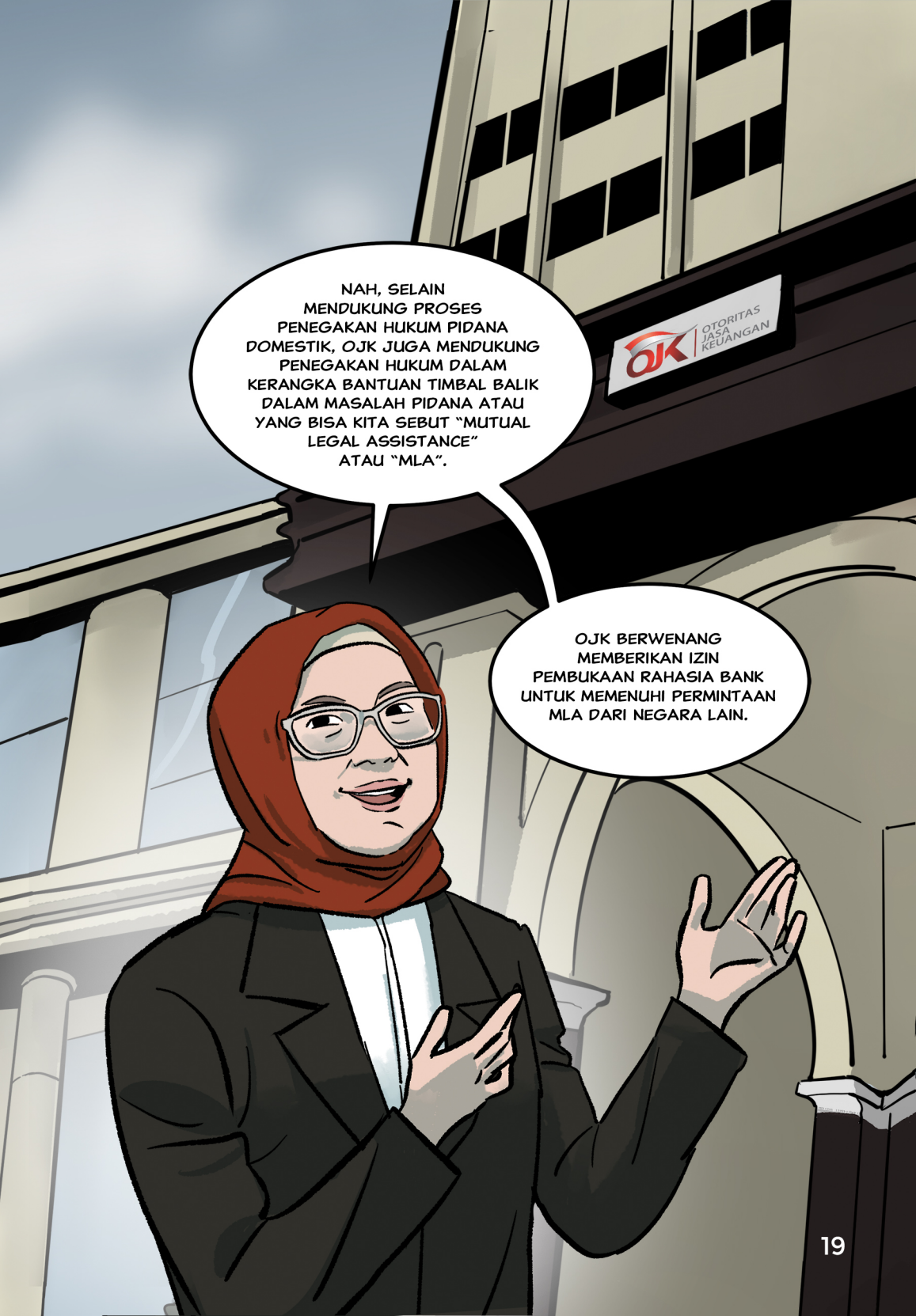
DALAM JANGKA WAKTU:
- 7 (TUJUH) HARI KERJA UNTUK TINDAK PIDANA UMUM
- 3 (TIGA) HARI KERJA UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI,

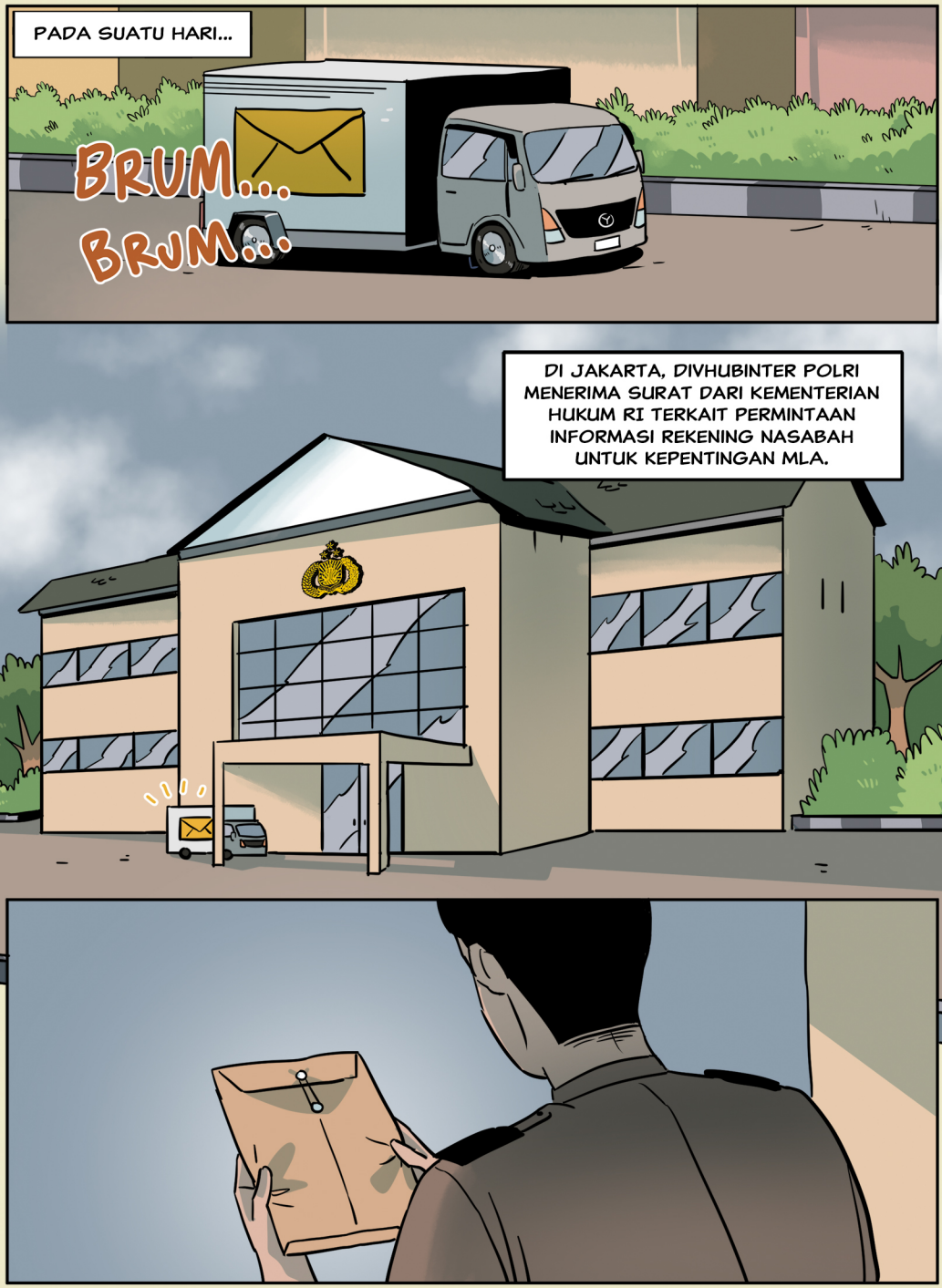
DEPUTI KOMISIONER HUKUM DAN PENYIDIKAN OJK MENANDATANGANI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM HAL YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN.

PENYAMPAIAN SURAT IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM.

PADA KANTOR BANK TERKAIT, APARAT PENEGAK HUKUM MENUNJUKKAN SURAT IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK DITINDAKLANJUTI.

PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT DENGAN MENGGUNAKAN KETERANGAN RAHASIA BANK.


NAH, SELAIN MENDUKUNG PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA DOMESTIK, OJK JUGA MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DALAM KERANGKA BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ATAU YANG BISA KITA SEBUT "MUTUAL LEGAL ASSISTANCE" ATAU "MLA".
OJK BERWENANG MEMBERIKAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN MLA DARI NEGARA LAIN.
OJK
OTORITAS JASA KEUANGAN


PADA SUATU HARI...
BRUM...
BRUM...
DI JAKARTA, DIVHUBINTER POLRI MENERIMA SURAT DARI KEMENTERIAN HUKUM RI TERKAIT PERMINTAAN INFORMASI REKENING NASABAH UNTUK KEPENTINGAN MLA.

ADAM YANG MERUPAKAN POLISI PADA DIVHUBINTER POLRI MELAPOR KEPADA ATASANNYA MENGENAI SURAT DARI KEMENTERIAN HUKUM TERSEBUT.

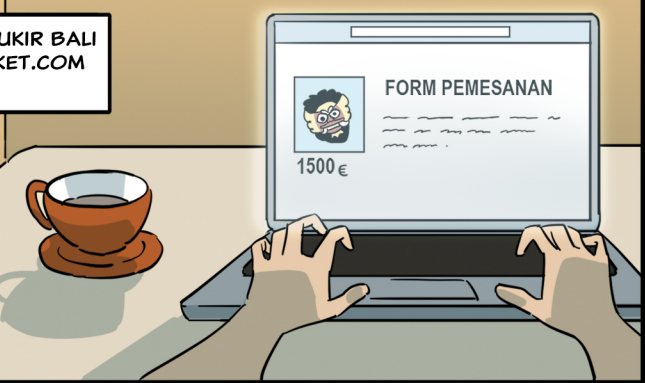
PAK, KAMI MENERIMA SURAT KEMENTERIAN HUKUM, TERKAIT PERMINTAAN MLA DARI PEMERINTAH SLOWAKIA. MEREKA MEMINTA INFORMASI REKENING NASABAH DI SALAH SATU BANK DI INDONESIA.

BAIK, KITA PELAJARI DULU PERMASALAHAN-NYA.

BERIKUT KRONOLOGIS PERMASALAHANNYA...

SEORANG WARGA SLOWAKIA BERNAMA JANKOVIC MENJADI KORBAN PENIPUAN TRANSAKSI ONLINE DI INTERNET.

JANKOVIC MEMESAN TOPENG UKIR BALI PADA LAMAN BALICRAFTMARKET.COM SEHARGA EUR 1.500.



JANKOVIC KEMUDIAN MENDAPATKAN EMAIL DARI ORANG YANG MENGAKU ADMIN DARI BALI CRAFT MARKET YANG MEMINTA UNTUK MENTRANSFER SEJUMLAH DANA KE REKENING YANG DITUNJUK.

HALO, SAYA KAYLA ADMIN DARI BALI CRAFT MARKET. TERIMA KASIH TELAH MEMESAN PRODUK KAMI. SILAKAN TRANSFER EUR 1.500 KE REKENING NOMOR 3781354587 PADA BANK "XYZ" ATAS NAMA YUDA SENTOSA AGAR PESANAN ANDA DAPAT DIPROSES.

SETELAH JANKOVIC MELAKUKAN TRANSFER, TOPENG UKIR PESANAN JANKOVIC TIDAK KUNJUNG DIKIRIM.

1500€

HALO, BALI CRAFT MARKET. MENGAPA PESANAN SAYA BELUM DIKIRIM?

MENYADARI DIRINYA DITIPU, JANKOVIC SEGERA MELAPORKAN HAL INI KEPADA KEPOLISIAN SLOWAKIA.

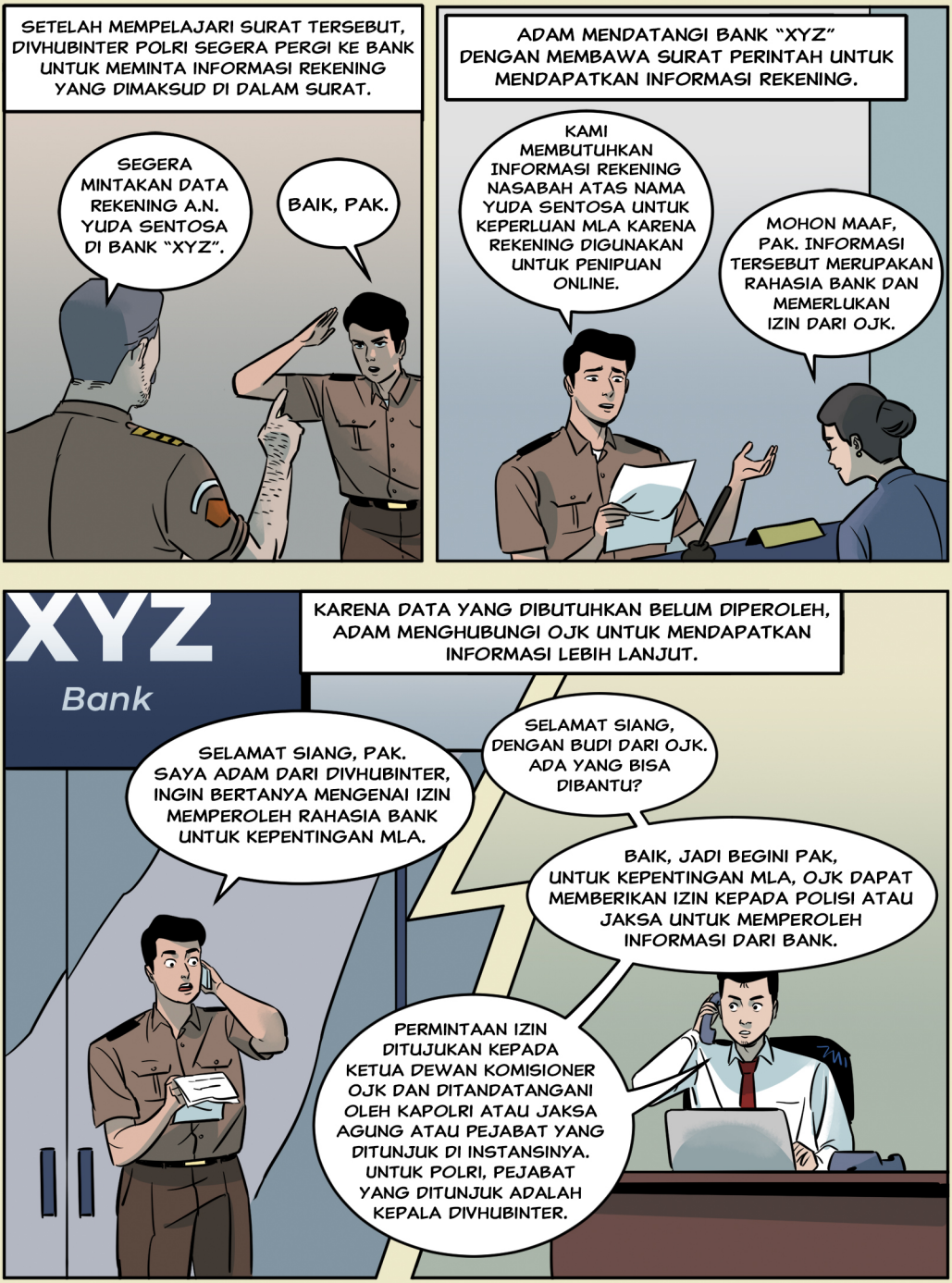
PAK, SAYA INGIN MELAPORKAN KASUS PENIPUAN YANG SAYA ALAMI.

BAIK PAK, KAMI AKAN TELUSURI LEBIH LANJUT. KARENA REKENING PENERIMA DANA ADA DI INDONESIA MAKA AKAN DITEMPUH JALUR MLA.

BERDASARKAN LAPORAN JANKOVIC, POLISI SLOWAKIA MENETAPKAN KAYLA ADMIN BALI CRAFT MARKET SEBAGAI TERSANGKA DAN PERMINTAAN INFORMASI REKENING A.N YUDA SENTOSA DILAKUKAN MELALUI JALUR MLA.

PIHAK KEPOLISIAN SLOWAKIA MENGIRIMKAN SURAT KEPADA KEMENTERIAN HUKUM RI UNTUK MEMINTA INFORMASI REKENING PENERIMA DANA GUNA PENYIDIKAN LEBIH LANJUT.

SEMOGA INFORMASI REKENING PENERIMA DANA DAPAT DIPEROLEH SEGERA DARI PEMERINTAH INDONESIA DAN PROSES PENYIDIKAN DAPAT DILANJUTKAN.


SETELAH MEMPELAJARI SURAT TERSEBUT, DIVHUBINTER POLRI SEGERA PERGI KE BANK UNTUK MEMINTA INFORMASI REKENING YANG DIMAKSUD DI DALAM SURAT.
SEGERA MINTAKAN DATA REKENING A.N. YUDA SENTOSA DI BANK "XYZ".
BAIK, PAK.
ADAM MENDATANGI BANK "XYZ" DENGAN MEMBAWA SURAT PERINTAH UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI REKENING.
KAMI MEMBUTUHKAN INFORMASI REKENING NASABAH ATAS NAMA YUDA SENTOSA UNTUK KEPERLUAN MLA KARENA REKENING DIGUNAKAN UNTUK PENIPUAN ONLINE.
MOHON MAAF, PAK. INFORMASI TERSEBUT MERUPAKAN RAHASIA BANK DAN MEMERLUKAN IZIN DARI OJK.
XYZ
Bank
KARENA DATA YANG DIBUTUHKAN BELUM DIPEROLEH, ADAM MENGHUBUNGI OJK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI LEBIH LANJUT.
SELAMAT SIANG, PAK. SAYA ADAM DARI DIVHUBINTER, INGIN BERTANYA MENGENAI IZIN MEMPEROLEH RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN MLA.
SELAMAT SIANG, DENGAN BUDI DARI OJK. ADA YANG BISA DIBANTU?
BAIK, JADI BEGINI PAK, UNTUK KEPENTINGAN MLA, OJK DAPAT MEMBERIKAN IZIN KEPADA POLISI ATAU JAKSA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI DARI BANK.
PERMINTAAN IZIN DITUJUKAN KEPADA KETUA DEWAN KOMISIONER OJK DAN DITANDATANGANI OLEH KAPOLRI ATAU JAKSA AGUNG ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK DI INSTANSINYA. UNTUK POLRI, PEJABAT YANG DITUNJUK ADALAH KEPALA DIVHUBINTER.

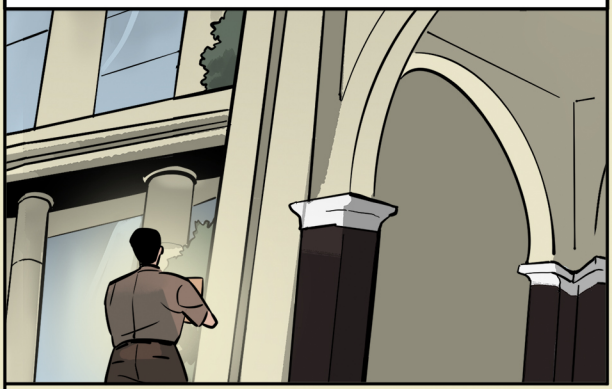
PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN MLA SESUAI PASAL 42 AYAT (5) UU PERBANKAN DAN PASAL 43 AYAT (5) UU PERBANKAN SYARIAH PASKA UU P2SK SERTA PASAL 8 AYAT (3) POJK RAHASIA BANK HARUS MENYEBUTKAN:

A. NAMA DAN JABATAN POLISI ATAU JAKSA;
B. NAMA PIHAK TERKAIT YANG DIMINTAKAN; DAN
C. URAIAN BAHWA PERMINTAAN BANTUAN BERKAITAN DENGAN SUATU PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DI NEGARA PEMINTA DAN STATUSNYA SEBAGAI TERSANGKA ATAU SAKSI.

ADAM SEGERA MELENGKAPI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DARI OJK, TERMASUK PENANDATANGAN SURAT PERMINTAAN IZIN TERSEBUT ADALAH KEPALA DIVHUBINTER POLRI.

BEBERAPA HARI KEMUDIAN, KARENA TELAH MEMENUHI SYARAT SESUAI KETENTUAN, SURAT IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN MLA YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DEPUTI KOMISIONER HUKUM DAN PENYIDIKAN OJK DITERIMA OLEH KEPALA DIVHUBINTER POLRI.

SURAT PERMINTAAN IZIN MEMBUKA RAHASIA BANK YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KEPALA DIVHUBINTER POLRI DIKIRIMKAN KEPADA OJK UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT.



DIVHUBINTER MENDATANGI BANK "XYZ" KEMBALI DENGAN MEMBAWA IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DARI OJK.

DIVHUBINTER AKHIRNYA MENDAPATKAN INFORMASI RAHASIA BANK YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENINDAKLANJUTI PEMENUHAN MLA DALAM MASALAH PIDANA DARI PEMERINTAH SLOWAKIA.

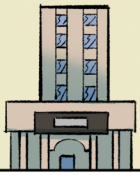
RESUME ALUR PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK PEMENUHAN MLA

KEMENTERIAN HUKUM RI MENYAMPAIKAN PERMINTAAN INFORMASI RAHASIA BANK UNTUK PEMENUHAN MLA DARI NEGARA LAIN KEPADA KEPOLISIAN ATAU KEJAKSAAN.

KEPOLISIAN ATAU KEJAKSAAN MENYAMPAIKAN SURAT PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK KEPADA OJK UNTUK PEMENUHAN MLA DENGAN MENGACU PADA PERSYARATAN DI PASAL 42 UU PERBANKAN ATAU PASAL 43 UU PERBANKAN SYARIAH DAN PASAL 8 POJK RAHASIA BANK.

PERMINTAAN TERTULIS DITANDATANGANI OLEH KAPOLRI, JAKSA AGUNG, ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK.

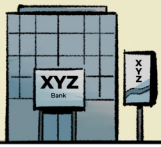
APABILA PERMINTAAN DILAKUKAN OLEH PEJABAT POLRI YANG DITUNJUK, SURAT PERMINTAAN DITANDATANGANI OLEH KEPALA DIVHUBINTER POLRI.



PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK PEMENUHAN MLA KEPADA KETUA DEWAN KOMISIONER OJK.

OJK MELAKUKAN ANALISIS TERHADAP PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK PEMENUHAN MLA.

APABILA TELAH MEMENUHI SYARAT, OJK MENYAMPAIKAN SURAT IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK KEPADA KEPOLISIAN ATAU KEJAKSAAN.



KEPOLISIAN ATAU KEJAKSAAN MEMINTA RAHASIA BANK KEPADA BANK TERKAIT BERDASARKAN SURAT IZIN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DARI OJK.

BANK MENYAMPAIKAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN KEPADA KEPOLISIAN ATAU KEJAKSAAN.

KEPOLISIAN ATAU KEJAKSAAN MENYAMPAIKAN INFORMASI RAHASIA BANK KEPADA KEMENTERIAN HUKUM RI UNTUK DITINDAKLANJUTI TERKAIT PEMENUHAN MLA.

OJK
OTORITAS JASA KEUANGAN
BEGITULAH AKHIR DARI KOMIK INI, SEMOGA DAPAT MEMBANTU DALAM MEMAHAMI ALUR PROSES RAHASIA BANK. JIKA ADA KESAMAAN NAMA, TEMPAT, ATAU CERITA, MOHON DIMAAFKAN, ITU HANYA KEBETULAN DAN TIDAK ADA UNSUR KESENGAJAAN.

PENGARAH

Mufli Asmawidjaja
Kepala Departemen Hukum

TIM PENYUSUN

Alva Yanuar
Kepala Direktorat Hukum 1

Evi Maria
Deputi Direktur Madya

Sere Yordan
Manajer Madya

Robertus Seta D. H
Manajer

Margareth Mutiara Tri Jojor
Asisten Manajer Senior

Safira Aulia
Asisten Manajer

Taufan Ismail
Staf

PENERBIT

Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan
Departemen Hukum

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Wisma Mulia 2 Lantai 22
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 42,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak hasil karya cipta ini dalam bentuk dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Komik ini merupakan karya kolaborasi:

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

FAKTAP

OTORITAS
JASA
KEUANGAN